

BAHAN_AJAR_Pertemuan11

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 11 (S2)

UU ITE & UU PDP

TP	LD — Konsep Sistem dan Keamanan Jaringan Komputer
----	---

A. UU ITE (INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK)

Sejarah

Tahun	Peristiwa
2008	UU No. 11/2008 disahkan — pertama di Indonesia
2016	UU No. 19/2016 — revisi, tambah pasal
2021	Revisi terbatas — turunkan ancaman pidana, kecualikan delik aduan untuk pasal 27(3)

Pasal-Pasal Kunci

Akses Ilegal & Intersepsi

Pasal	Pelanggaran	Pidana	Denda
27(1)	Akses ilegal ke sistem elektronik	6 tahun	Rp 600 juta
30	Intersepsi/penyadapan ilegal	10 tahun	Rp 800 juta
31	Intersepsi ilegal	10 tahun	Rp 800 juta
32	Perusakan/pemindahan data elektronik	8 tahun	Rp 2 miliar

Konten Ilegal

Pasal	Pelanggaran	Ancaman
27(3)	Pencemaran nama baik via elektronik	4 tahun / Rp 750 juta
28(1)	Berita bohong/hoaks yang merugikan	6 tahun / Rp 1 miliar
28(2)	Ujaran kebencian SARA	6 tahun / Rp 1 miliar
29	Ancaman kekerasan via elektronik	12 tahun / Rp 2 miliar

Penipuan & Phishing

Pasal	Pelanggaran	Ancaman
35	Phishing / penipuan online	12 tahun / Rp 12 miliar
36	Perbuatan merugikan via elektronik	12 tahun / Rp 12 miliar

Contoh Kasus UU ITE

Kasus 1: Prita Mulyasari (2009) - Mengirim email keluhan ke RS Omni International - Dituduh pencemaran nama baik (pasal 27(3)) - Setelah 2 tahun proses, **vonis bebas** di tingkat kasasi

Kasus 2: Jerinx SID (2021) - Twit: “IDI seperti organisasi yang hanya mencari untung” - Dituduh ujaran kebencian (pasal 28(2)) - **Vonis: 1 tahun penjara**

Kasus 3: Phishing SMS (2023) - Mengirim SMS palsu mengatasnamakan bank - Korban: ribuan orang, kerugian miliaran - **Vonis: 8 tahun penjara** (pasal 35)

B. UU PDP (PERLINDUNGAN DATA PRIBADI)

Sejarah

Tahun	Peristiwa
2022	UU No. 27/2022 disahkan
2024	UU PDP mulai berlaku efektif

Definisi Data Pribadi

Data Pribadi = data tentang individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi

Data Spesifik: - NIK, NPWP, SIM, KK - Rekam medis, kesehatan - Biometrik (sidik jari, wajah) - Data keuangan (rekening, kartu kredit) - Keyakinan politik/agama

Data Umum: - Nama lengkap - Alamat, telepon, email - Jenis kelamin, tempat/tanggal lahir - IP address, cookies, device ID

Hak Pemilik Data

Hak	Artinya	Contoh
Right to Know	Tahu data apa dikumpulkan	“Data yang dikumpulkan: nama, email”
Right to Consent	Memberi izin	“Centang setuju syarat & ketentuan”
Right to Access	Akses data sendiri	“Kirim data saya dalam format CSV”
Right to Rectify	Perbaiki data salah	“Ganti alamat saya”
Right to Delete	Hapus data	“Hapus akun dan data saya”
Right to Withdraw	Tarik izin	“Saya tidak mau data saya dipakai lagi”
Right to Portability	Pindah data ke platform lain	“Ekspor data ke Google Drive”

Kewajiban Pengelola Data

Kewajiban	Sanksi
Minta izin tertulis	Denda administratif (max)
Jaga kerahasiaan & keamanan	2% dari pendapatan tahunan

Kewajiban	Sanksi
Laporkan kebocoran dalam 3×24 jam	Denda administratif
Hapus data jika sudah tidak diperlukan	Denda administratif
Tunjuk Petugas PDP (DPO)	Denda administratif

Contoh Kasus PDP

Kasus: Tokopedia (2020) - 91 juta akun bocor — data: email, password terhash, nama - Dijual di forum hacker seharga \$5.000 - Tokopedia tidak membayar tebusan - Sanksi: investigasi Kominfo, kerugian reputasi, banyak pengguna pindah

Kasus: BPJS Ketenagakerjaan (2021) - 21 juta data peserta bocor - Termasuk NIK, gaji, alamat

Kasus: Indihome (2022) - 26 juta data pelanggan bocor - Nama, alamat, telepon, tagihan

C. PERBANDINGAN UU ITE & UU PDP

Aspek	UU ITE	UU PDP
Fokus	Aktivitas digital, konten, transaksi	Perlindungan data pribadi
Disahkan	2008 (revisi 2016, 2021)	2022 (efektif 2024)
Lembaga	Kepolisian, Kominfo	Lembaga PDP (baru, 2026)
Sanksi pidana	6–12 tahun	6 tahun
Sanksi denda	Rp 600 jt – Rp 12 M	2% pendapatan / Rp 6 M
Objek	Perbuatan	Data
Keluhan	Pasal karet, multitafsir	Baru — belum banyak uji

D. PENCEGAHAN & TINDAKAN

Untuk Individu

Tindakan	Regulasi Terkait
Jangan sembarangan klik link	UU ITE pasal 35 (phishing)
Baca kebijakan privasi sebelum daftar	UU PDP — right to know
Laporkan konten ilegal ke patrolisiber.id	UU ITE
Minta hapus data jika tidak perlu	UU PDP — right to delete
Jangan sebarkan data pribadi orang lain	UU ITE + UU PDP

Untuk Sekolah / Organisasi

Kewajiban	Regulasi
Lindungi data siswa & guru di database	UU PDP
Minta izin orang tua untuk data siswa	UU PDP

Kewajiban	Regulasi
Laporkan jika terjadi kebocoran	UU PDP (3×24 jam)
Jangan posting data siswa sembarangan	UU ITE + UU PDP

E. RANGKUMAN

Regulasi	Fokus	Sanksi Maks
UU ITE	Aktivitas digital ilegal	12 tahun / Rp 12 M
UU PDP	Perlindungan data pribadi	6 tahun / 2% pendapatan

Pelanggaran	Pasal	Sanksi
Akses ilegal	UU ITE 27(1)	6 tahun
Phishing	UU ITE 35	12 tahun
Hoaks	UU ITE 28(1)	6 tahun
Data bocor	UU PDP	6 tahun / 2% revenue

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi